

บทที่ 2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ.
2. นิยามตาม พ.ร.บ.
3. มาตรการที่สำคัญ
4. บทลงโทษ
5. แบบฝึกหัด





พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

1. วัตถุประสงค์หลักของ P.S.U.

1. ให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (**Data Subject**) สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ลบ ถอน ความยินยอม ฯลฯ

2. ควบคุมการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว

โดยการกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (**Data Controller**) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (**Data Processor**) ที่ต้องจัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ข้อมูลภายใต้หลัก ความปลอดภัย ความโปร่งใส ไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือต้องได้รับการยินยอม (**Consent**) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. นิยามตาม พ.ร.บ.

- ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data)

คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว (มาตรา 6)

เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขบัญชีธนาคาร
IP address, MAC address, Cookies ฯลฯ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)

คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพหรือความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (มาตรา 26)

เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

- ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดให้มีผู้เกี่ยวข้อง 3 บทบาท ได้แก่

1. **เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)** คือ **บุคคลธรรมดา**ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลนั้นบ่งชี้ไปถึงบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. **ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)** คือ **บุคคลหรือนิติบุคคล** ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 6)
3. **ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)** คือ **บุคคลหรือนิติบุคคล** ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 6)

3. มาตราที่สำคัญ

มาตรา 5 : พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะมีสัญชาติใดก็ตาม

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้เมื่อเป็นกิจกรรม ดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร
ไม่ว่าจะมีการชำระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม
- (2) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร

มาตรา 19 : การขอความยินยอม (Consent) ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึง ข้อมูลที่จะจัดเก็บ, วิธีเก็บ ใช้ เปิดเผย, ระยะเวลาจัดเก็บ, และสิทธิของเจ้าของข้อมูล)
2. เนื้อหาเข้าใจง่ายไม่คลุมเครือ
3. การขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน เช่น แยกออกจาก “เงื่อนไขการใช้งาน”
4. ต้องขอก่อนหรือระหว่างการประมวลผล เช่น มีช่องให้ติ๊ก “ยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนตัว” ก่อนกดปุ่มสมัคร
5. ออกแบบทางเลือกให้สามารถปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมได้ เช่น มีช่องให้ติ๊กเลือก “รับโฆษณา” หรือ “ไม่รับโฆษณา” และยังใช้งานแอปฯ ได้ตามปกติ
6. ให้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

สมัครสมาชิก

TH+66

กรุณกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

☐ โดยการสร้างและ/หรือใช้บัญชีของคุณ คุณตกลงตามข้อกำหนดของเรา [เงื่อนไขการใช้งาน](#) และ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

ส่งรหัสผ่าน SMS

มีบัญชีอยู่แล้วใช่ไหม? [เข้าสู่ระบบตอนนี้](#)

หรือลงทะเบียนด้วย

Google เฟสบุ๊ค

มาตรา 20 : การขอความยินยอมจากผู้เยาว์และผู้ที่ไม่มีความสามารถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

- **ผู้เยาว์** (เช่น อายุยังไม่ถึง 20 ปี)
 - ถ้าการให้ความยินยอมไม่ใช่สิ่งที่ผู้เยาว์สามารถให้เองตามกฎหมาย ต้อง ขอความยินยอมจาก **ผู้ปกครอง** (พ่อแม่หรือศาลสั่งให้ญาติเป็นผู้ปกครอง)
 - ถ้า ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจาก **ผู้ปกครอง**
- **คนไร้ความสามารถ** (เช่น ป่วยทางจิต)
 - ต้องขอความยินยอมจาก **ผู้อนุบาล** (ศาลอาจตั้งพ่อแม่หรือญาติเป็นผู้อนุบาล)
- **คนเสมือนไร้ความสามารถ** (เช่น ติดสุรา ยาเสพติด)
 - ต้องขอความยินยอมจาก **ผู้พิทักษ์** (ศาลอาจตั้งพ่อแม่หรือญาติเป็นผู้พิทักษ์)
- ข้อกำหนดเดียวกันสำหรับการกระทำอื่น ๆ
 - กฎเหล่านี้ใช้ ในการถอนความยินยอม, การรับแจ้งข้อมูล, ใช้สิทธิ, หรือร้องเรียน ของเจ้าของข้อมูลที่เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถด้วย หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ



มาตรา 21 : ต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมเท่านั้น เว้นแต่กฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้โดยไม่ต้องแจ้ง และต้องดำเนินการตามที่แจ้งไว้

****วัตถุประสงค์ในการประมวลผล มักเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice / Privacy Policy) นโยบายความเป็นส่วนตัว**

3.การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์การใช้

3.1 เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

3.2 ภายใต้สถานะในการติดต่อกับเรา (เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือจากบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม

(ข) เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ที่ท่านอาจได้ลงทะเบียนไว้กับเรา

(ค) เพื่อทำการวิเคราะห์ ค้นคว้า ดำเนินธุรกิจและการพัฒนา

- เพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์การใช้บริการของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการบริการและแพลตฟอร์ม
- เพื่อพัฒนาการออกแบบหรือเนื้อหาของหน้าแสดงเนื้อหาต่างๆ บนแพลตฟอร์ม และเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน

มาตรา 22 : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ เช่น สัมผัส social media, e-commerce ไม่จำเป็นต้องเก็บ หมายเลขบัตรประชาชน

มาตรา 23 : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
- แจ้งให้ทราบถึงความจำเป็นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้าไม่ให้จะส่งผลกระทบอะไร)
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม
- ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
- บุคคลหรือหน่วยงานที่จะเห็นข้อมูล
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
- สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 24 : ข้อยกเว้นในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ การศึกษาวิจัย หรือสถิติ แต่ข้อมูลต้องทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนก่อน
เช่น แปลงวันเกิดเป็นอายุ ลบชื่อหรือเลขบัตรประชาชน
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น หมอดูบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุเพื่อการรักษา
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา เช่น ชื่อของใน lazada
- เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจอรัฐและประโยชน์สาธารณะ เช่น กระทรวงสาธารณสุขเก็บข้อมูลผู้ติดเชื้อเพื่อควบคุมโรค
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลอื่น
เช่น ธนาคารวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อป้องกันการฉ้อโกง
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น นายจ้างส่งข้อมูลพนักงานให้กรมสรรพากรเรื่องภาษี

- **มาตรา 30** : สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
- **มาตรา 31** : สิทธิการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
- **มาตรา 32** : สิทธิการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
(เก็บข้อมูลโดยไม่ได้ขอความยินยอม เช่น ลูกค้าคัดค้านไม่ให้ร้านค้าใช้ข้อมูลของเขาในการส่งโฆษณาอีเมลโปรโมชั่น)
- **มาตรา 33** : สิทธิในการลบหรือทำลาย (Right to erasure / Right to be forgotten)
- **มาตรา 34** : สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restrict processing)
(ให้ระงับชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ลูกค้าขอให้บริษัทหยุดใช้ข้อมูลที่อยู่จัดส่ง เพราะสงสัยว่าระบบบันทึกผิด ต้องตรวจสอบก่อน)
- **มาตรา 35 และ 36** : สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right of rectification)

มาตรา 31 (4) : ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ **แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้**

การแจ้ง \ ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยงฯ	มีความเสี่ยงฯ	มีความเสี่ยงสูงฯ
ไม่ต้องแจ้ง	✓	✗	✗
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	✗	✗	✓
สคส.	✗	✓	✓

- ความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ **สิทธิและเสรีภาพของบุคคล**
- แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานฯ โดยไม่ชักช้า **ภายใน 72 ชั่วโมง**นับแต่ทราบเหตุ
- แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ พร้อมกับ**แนวทางการเยียวยา**โดยไม่ชักช้า

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

มาตรา 41 : ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี **เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** (Data Protection Officer : DPO) ของตน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
- (2) การดำเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ำเสมอ โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
- (3) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”

มาตรา 73 : **เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียน** ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

การยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงการกำหนดให้ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือยุติเรื่องในกรณีที่มีผู้มีอำนาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นด้วย



ผู้ร้องเรียน

ผู้ถูกร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน

ความเสียหาย

เอกสารหลักฐาน

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

1.ข้อมูลผู้ร้องเรียน

คำนำหน้า*

ชื่อ*

นามสกุล*

เอกสารประจำตัว

☐ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ☐ หมายเลขหนังสือเดินทาง ☐ เอกสารประจำตัวอื่นซึ่งออกโดยราชการ

หมายเลข*

แนบไฟล์ : *โปรดรับรองเอกสารประจำตัวของท่าน เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องเรียนต่อสำนักงานฯ

* เอกสารแนบต้องเป็น .jpg หรือ .pdf เท่านั้นและขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้*

หมู่

ถนน

ตรอก/ซอย

จังหวัด*

เขต/อำเภอ*

แขวง/ตำบล*

รหัสไปรษณีย์*

<https://complaint.pdpc.or.th/>

ตัวอย่างเอกสาร PDPA

← → ↻ openpdpa.org/pdpa-template-for-organization/ 🔍 🗖 ☆ 2 🕒 📁 | 📄 📖 Enter passphrase



คู่มือการทำ PDPA เทมเพลตเอกสาร PDPA บทความ คำถามที่พบบ่อย  FACEBOOK COMMUNITY

- ROP & Consent
- สำหรับธุรกิจ Educational Institution
- สำหรับธุรกิจ SMEs
- สำหรับธุรกิจ Health Care
- เอกสารเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

ROP & Consent

ROP Template 📄

Consent Form 📄

สำหรับธุรกิจ SMEs

Data Processing Agreement (SMEs) 📄

DSR (SMEs) 📄

Privacy Notice External (SMEs) 📄

Privacy Notice Internal (SMEs) 📄

Privacy Policy (SMEs) 📄



เอกสารแม่แบบ

ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

<https://openpdpa.org/pdpa-template-for-organization/>

4. บทลงโทษ

- ความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา 77–78)

มาตรา 77 : หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืน ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

มาตรา 78 : ศาลอาจให้จ่ายเพิ่มอีกถึง 2 เท่า

- โทษอาญา (มาตรา 79–81)

มาตรา 79 : ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ และก่อให้เกิดแก่เจ้าของข้อมูลมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากทำไปเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 80 : ผู้ใดที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติหน้าที่ แล้วนำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 81 : หากผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่สั่งการแล้วไม่สั่งการ หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นทำผิด บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษทางอาญาตามความผิดนั้น ๆ ด้วย

- **โทษทางปกครอง (มาตรา 82–90)**

มาตรา 82 : ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่แจ้งรายละเอียดการเก็บข้อมูล ไม่ขอความยินยอมตามแบบ ไม่จัดทำบันทึกการรายการ หรือไม่ตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1,000,000 บาท

มาตรา 83 : ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย ขอความยินยอมโดยหลอกลวงหรือส่ง "ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป" ไปต่างประเทศไม่ได้มาตรฐาน มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3,000,000 บาท

มาตรา 84 : ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ เปิดเผย หรือส่งโอน "ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว" มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5,000,000 บาท

มาตรา 85 : ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ยอมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1,000,000 บาท

มาตรา 86 : ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือส่งโอน "ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป" ไปต่างประเทศผิดหลักเกณฑ์ มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3,000,000 บาท

มาตรา 87 : ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอน "ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว" ไปต่างประเทศผิดหลักเกณฑ์ มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5,000,000 บาท

มาตรา 88 : ตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลในราชอาณาจักร ที่ไม่จัดทำบันทึกการหรือ ไม่ตั้ง DPO มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1,000,000 บาท

มาตรา 89 : ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 500,000 บาท

มาตรา 90 : คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครอง (หรืออาจตักเตือนก่อนก็ได้) หากผู้กระทำผิดไม่ยอมชำระค่าปรับ สามารถนำกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้ หรือฟ้องศาลปกครองเพื่อสั่งยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อนำมาชำระค่าปรับได้

5. แบบฝึกหัด

1. เว็บไซต์ที่มีลิงก์ประกาศเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีช่องให้ติ๊กยอมรับประกาศ หากว่าการขอความยินยอมในครั้งนี้อาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย น่าจะผิดเรื่องใดบ้าง
2. ในการทดสอบ Usability และ Accessibility ของซอฟต์แวร์ กับบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี จะต้องทำการขอความยินยอมอย่างไร
3. ในเว็บไซต์ขายของออนไลน์หากเราทำการยกเลิกสมาชิกแล้ว เจ้าของเว็บไซต์ยังสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้อยู่หรือไม่ เพราะอะไร
4. จงอธิบายความแตกต่างของ Consent Form, Privacy Notice, และ Privacy Policy
5. โรงพยาบาลรับผู้ป่วยหมดสติเข้าห้องฉุกเฉิน และต้องส่งประวัติการรักษาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกโรงพยาบาลหนึ่งทันที โดยไม่สามารถติดต่อญาติผู้ป่วยเพื่อขอความยินยอมได้ โรงพยาบาลสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยได้หรือไม่ โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยต่อ ต้องขอความยินยอมหรือไม่ เพราะเหตุใด
6. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิอะไรบ้าง
7. หากเว็บไซต์ Shopee ถูกโจมตีจาก Hacker ทำให้ฐานข้อมูลลูกค้า 50,000 รายรั่วไหล ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
8. หากพบว่าบุคคลที่ไม่รู้จักโทรศัพท์มาหาซึ่งรู้ทั้งชื่อ-นามสกุล เพื่อพยายามหลอกให้โอนเงินให้ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถร้องเรียนได้ทางช่องทางไหนบ้าง

THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION



Contact Me:

 ห้อง 970

 pichai_jo@rmutto.ac.th

 busit.rmutto.ac.th

